

Madame Sophie MARCHAND

Syndic Foncia Marseille

12 rue Paradis

[contact](#)

Proposition ME-6245

Entretien des parties communes

situées au

52 rue Louis Astruc,
13005 MARSEILLE.



Société Marie Eugénie

Représentée par

Laurent PREVERT

lprevert@marie-eugenie.fr

1 rue Raspail 13004 Marseille

T : 04 91 47 14 38



1 - Présentation de la société Marie Eugénie

La société Marie Eugénie **existe depuis 1975** à Marseille et assure tous les services de nettoyage et d'entretien de parties communes d'immeubles, surfaces de bureaux, et bâtiments tertiaires, avec comme seul objectif la satisfaction des utilisateurs des locaux. Marie Eugénie assure l'entretien de plus de 650 sites sur Marseille.



Depuis près de 50 ans au service de nos clients

Notre savoir-faire et notre présence au quotidien sur nos chantiers garantissent la satisfaction de nos clients. C'est ainsi que plus de 70% de nos clients nous sont fidèles depuis plus de 15 ans et pour certains depuis 30 ans. Plus que des chiffres, cette fidélité illustre la qualité de nos prestations.

Notre vraie richesse : la qualité de notre personnel

La quasi-totalité de nos salariés bénéficie d'un CDI à temps plein (ou presque). Cette caractéristique permet d'assurer la stabilité de nos effectifs et de leur affectation sur les chantiers permettant de créer un vrai lien avec les résidents. Certains salariés sont employés de Marie Eugénie depuis plus de 20 ans dans un métier normalement marqué par le turnover. Cette spécificité sociale permet également de développer la formation spécifique des agents.

Une entreprise familiale

La société Marie Eugénie est une entreprise familiale dont le Président est Laurent PREVERT. La taille de cette entreprise familiale permet de garantir la pérennité des engagements pris, la réactivité, la disponibilité et la qualité du suivi de chaque client.

La spécificité de la structure familiale assure également la rapidité des prises de décisions et l'adaptabilité à l'évolution des besoins des clients et des chantiers.

Les chiffres clés de Marie Eugénie

- Chiffre d'affaires : 3,5 millions d'euros

- Effectifs :

- 1 Président
- 1 Directeur Opérationnel
- 1 Directeur administratif,
- 1 responsable commercial et 1 chargé de développement
- 1 responsable d'exploitation,
- 1 agent de maîtrise,
- 3 chefs d'équipes,
- 1 assistante d'exploitation,
- 1 responsable Ressources Humaines & Qualité
- 80 agents d'entretien

- 12 véhicules d'intervention

- Mono brosses, aspirateurs eau et poussière, auto laveuse, balayeuse, matériel de cristallisation du marbre, matériel pour la remise en état du parquet

2. Détail et fréquences des prestations

Suite à votre demande, nous avons le plaisir de vous confirmer notre proposition technique et financière pour les prestations détaillées ci-dessous

1- Détail des prestations :

Hall d'Entrée

- Nettoyage des marches et contremarches d'accès au hall d'entrée
- Nettoyage des vitres (intérieur / extérieur) et des encadrements de la porte d'entrée à hauteur d'Homme
- Nettoyage des plaques de sonnerie
- Nettoyage des cuivres
- Dépoussiérage du paillason
- Nettoyage de la porte à tambour
- Balayage des sols du hall d'entrée
- Lavage des sols à l'aide d'un produit détergent et odorant
- Dépoussiérage des plinthes
- Enlèvement des toiles d'araignée
- Nettoyage des boîtes aux lettres
- Vidage corbeille
- Nettoyage des interrupteurs

Fréquence : XXX

Nettoyage de la cabine d'ascenseur

- Nettoyage des sols
- Nettoyage des parois
- Nettoyage des plaques de commande
- Nettoyage des rails d'ascenseur
- Nettoyage des miroirs
- Nettoyage des portes d'ascenseur

Fréquence : XXX

Cages d'escaliers et paliers

- Balayage et lavage des marches et contremarches
- Dépoussiérage des plinthes, barreaudages et main courante
- Enlèvement des toiles d'araignée
- Balayage des sols
- Lavage des sols à l'aide d'un produit détergent et odorant
- Nettoyage des portes d'ascenseur de chaque palier
- Nettoyage des rails d'ascenseur de chaque palier
- Nettoyage des interrupteurs
- Nettoyage des fenêtres des paliers

Fréquence : **XXX**

Caves et descentes garage

- Balayage et lavage des marches et contremarches des accès aux caves et garages
- Dépoussiérage des plinthes
- Enlèvement des toiles d'araignée
- Balayage des sols des sas d'accès au garage
- Lavage des sols à l'aide d'un produit détergent et odorant
- Nettoyage des portes d'ascenseur d'accès au garage
- Nettoyage des rails d'ascenseur
- Nettoyage des boutons de minuterie
- Dépoussiérage des luminaires
- Balayage et lavage des couloirs de caves

Fréquence : **XXX**

Garage

- Enlèvement des débris
- Enlèvement des éventuels débris dans les bacs à sable pour la protection incendie
- Dépoussiérage des extincteurs
- Enlèvement des toiles d'araignée
- Balayage des sols
- Enlèvement des débris et des feuilles de la voie d'accès aux garages

Fréquence : **XXX**

Abords & accès

- Enlèvement des feuilles mortes aux abords de la copropriété
- Enlèvement des débris aux abords de la copropriété
- Balayage des abords de la copropriété

Fréquence : **XXX**

Local conteneur / vide ordure

- Enlèvement des débris
- Balayage des sols du local
- Lavage des sols avec un produit bactéricide, fongicide et surodorant
- Lavage des conteneurs avec un produit bactéricide, fongicide et surodorant
- Enlèvement des toiles d'araignée

Fréquence : **XXX**

Ordures Ménagères

- Sortie des conteneurs
- Sortie des sacs
- Enlèvement des détritux au sol
- Rentrée des conteneurs

Fréquence : **XXX**



3 - Prestations complémentaires

En complément de ses activités de propreté MARIE EUGENIE a développé toute une gamme de service aux copropriétés

Dératisation - désinsectisation

Cette filiale ACTION NUISIBLES by Marie Eugénie est en forte croissance car elle ne se contente pas d'éradiquer les nuisibles, elle limite leur réapparition notamment pour les rats:

- Diagnostic de « circulation » des nuisibles
- Bouchage, condamnation des accès
- Services de dératisation, désinsectisation, ponctuels ou par contrat.
- Désinfection de locaux par nébulisation (DSVA) ou par 13001 Marseille

Chacune de ces prestations sera analysée séparément du contrat principal et donnera lieu à un devis spécifique.



Relamping – changement d'ampoules

Nous proposons également de procéder au « relamping » ou changement d'ampoules de la résidence (fourniture à la charge de la copropriété); cette prestation sera réalisée par un salarié disposant des habilitations nécessaires et obligatoires.

Tous les salariés de Marie Eugénie en charge du changement d'ampoules dans les copropriétés bénéficient d'une formation et d'une habilitation obligatoire

Cette prestation fait l'objet d'une facturation complémentaire.

MODELE DE TITRE D'HABILITATION **SARL MARIE-EUGENIE**

NOM : IBRAHIMA
PRENOM : Samoure
FONCTION :

23-24 rue de Verdun
13003 MARSEILLE
EMPLOYEUR : Tél 04 91 47 14 38 - Fax : 04 91 47 51 30
AFFECTATION : (Agent) 04 91 47 14 38 - Fax : 04 91 47 51 30
N°SIRET : 521 147 238 0014 APE : 8121Z

Personnel	Symbole d'habilitation et attribut	Champ d'application		
		Domaine de tension ou tensions concernées	Ouvrage ou installations concernées	Indications supplémentaires
Travaux d'ordre non électrique				
Exécutant	BS	HT BT		
Chargé de chantier				
Opérations d'ordre électrique				
Exécutant				
Chargé de chantier				
Chargé d'intervention BT				
Chargé de consignation				
Chargé d'opérations spécifiques				
Habilitation spécial				

Document supplémentaire : Grille d'évaluation des acquis en formation

Le titulaire : Signature *SAMOURE*

L'employeur : *IBRAHIMA*
Nom et prénom : *IBRAHIMA*
Fonction : *Garant*
Signature : *[Signature]*

Date : 07/06/2018
Valable : **SARL MARIE-EUGENIE**
23-24 rue de Verdun
13003 MARSEILLE
Tél. 04 91 47 14 38 - Fax : 04 91 47 51 30
N°SIRET : 521 147 238 0014 APE : 8121Z

Exemple d'habilitation électrique

4 - La traçabilité des prestations - le pointage des prestations

Depuis près de 8 ans la société Marie Eugénie utilise un outil de planification des prestations associé à un « pointage » de ces prestations. Toutes les prestations sont enregistrées qu'elles soient hebdomadaires, mensuelles...et à chaque intervention la prestation est enregistrée et validée en toute transparence.

La solution de télépointage exploitée par MARIE EUGENIE est PEGASE Propreté



La réglementation en vigueur et le code du travail

La mise en place de cette solution au sein de la société Marie Eugénie a respecté la réglementation en vigueur notamment par l'information des Délégués du Personnel (désormais membres du CSE) et par l'information des salariés concernés au travers d'une note de service signée par chaque collaborateur devant utiliser cette solution

Principe

Chaque bâtiment est doté d'un QR Code

Le salarié dispose d'un Smartphone et scanne le QR Code ainsi que la prestation à réaliser, cela enregistre son heure de début de prestation ; en fin de prestation le salarié scanne à nouveau le QR Code en indiquant que la prestation est terminée. Il peut ensuite se rendre sur une autre zone et refaire la même manipulation.



A distance, les encadrants de Marie Eugénie visualisent la présence du salarié et le respect de ses horaires.

D'autre part, cette solution permet de conserver l'historique de nos interventions (pendant la durée légale de détention)

4 – Proposition financière

Entretien des parties communes	Prix forfaitaire mensuel HT	TVA	Prix forfaitaire mensuel TTC
Option 1 : 1 fois par semaine	180,00 €	36,00 €	216,00 €

Afin de faciliter l'intervention, un point d'eau est nécessaire pour l'entretien récurrent des parties communes.

Si aucun point d'eau n'est disponible, nous nous voyons dans l'obligation d'appliquer un surcoût de **7.00 € HT / passage** comprenant l'approvisionnement en eau de la copropriété par un responsable véhiculé.

5 - Date de prise d'effet et durée:

Le présent contrat prend effet au :.....

La durée du contrat est de 1 an renouvelable dans les conditions définies dans les Conditions Générales de Vente

Toutes les autres clauses contractuelles sont définies dans les conditions générales de ventes annexées à la présente offre

SAS MARIE EUGENIE
Représentée par son Président
Laurent PREVERT

LE CLIENT



ARTICLE 1 - GÉNÉRALITÉS

1.1 • Les présentes conditions générales s'appliquent à toutes les offres qui demeurent valables trois mois à dater de leur émission. Elles sont, le cas échéant, précisées et/ou complétées par des conditions particulières convenues par écrit entre les parties à la date de conclusion du marché.

ARTICLE 2 - DÉFINITION DE LA PRESTATION

2.1 • La prestation est décrite dans le devis ou proposition du contrat. Son exécution comprend, à la charge du prestataire, les matériels et produits nécessaires à l'exécution des travaux.

2.2 • La prestation est exécutée avec les moyens et le personnel du choix du prestataire et est réalisée dans le cadre d'un contrat d'entreprise.

ARTICLE 3 - MODALITÉS D'EXÉCUTION

3.1 • Le client s'oblige à se conformer aux dispositions du décret n° 92.158 du 20 février 1992 (codifié aux articles R.4511-1 à R 4514-10 du code du travail) qui précise qu'un plan de prévention définissant les mesures nécessaires pour prévenir les risques auxquels sont exposés les salariés travaillant dans ses locaux devra être établi avant l'exécution des opérations. Ce plan de prévention sera écrit pour les opérations d'une durée supérieure à 400 heures et tous les travaux à plus de 3 mètres. Les travaux ne pourront débuter qu'après accomplissement de ces formalités dans la mesure où les moyens de prévention définis auront été effectivement pris.

3.2 • Le client devra mettre à la disposition du personnel du prestataire qui exécutera matériellement les travaux, les installations ou fournitures prévues aux articles R. 4513-8 et R 4512-10 du Code du Travail.

3.3 • Le client devra mettre à disposition du prestataire dans les locaux où s'exécute la prestation, un local technique fermant à clé, suffisamment vaste et équipé pour recevoir le matériel et les produits de nettoyage. Il est précisé que les consommations d'eau et d'électricité sont fournies gratuitement par le client pour l'exécution de la prestation, les alimentations devant être conformes.

3.4 • Le personnel de chaque partie reste sous la dépendance, l'autorité et le contrôle de son employeur. Le prestataire s'engage à appliquer à son personnel l'ensemble des dispositions conventionnelles spécifiques à la profession de la propreté.

3.5 • Chaque partie devra communiquer à l'autre le nom du responsable de la société investi du pouvoir de décision ainsi que, le cas échéant, le nom de la personne habilitée à formuler ou recevoir les réclamations de l'autre partie concernant l'exécution du contrat.

ARTICLE 4 - ASSURANCE • RESPONSABILITÉ

4.1 • Sauf disposition contraire particulière, le prestataire n'assure pas la garde des locaux dont le nettoyage lui est confié et ce, même si la clé des locaux lui est remise pour en assurer l'ouverture.

4.2 • Le prestataire devra justifier à première demande qu'il est régulièrement assuré pour la réparation des dommages dont il pourrait être civilement responsable du fait de l'intervention de son personnel, et justifier du montant de ses garanties. Le client devra signaler dans les 24 heures de leur survenance tous dommages qu'il pourrait avoir subi du fait de l'exécution du contrat. La responsabilité du prestataire ne pourra être engagée en cas de déclaration tardive rendant impossible la vérification par le prestataire de la cause du dommage. Le client s'engage conjointement avec son assureur à renoncer à tout recours à l'encontre du prestataire au-delà des garanties fixées dans l'attestation d'assurance délivrée par la compagnie.

4.3 • Au cas où les locaux à nettoyer seraient garnis de meubles, matériels ou installations d'une fragilité nécessitant une attention particulière ou d'une valeur dépassant les sommes mentionnées à l'attestation jointe, le client renonce, conjointement avec son assureur, à tout recours contre le prestataire au-delà des sommes déclarées.

4.4 • Les locaux dont le nettoyage est à assurer par le prestataire seront mis à sa disposition dans un état tel que le personnel d'entretien puisse exécuter son travail dans des conditions normales. En conséquence, le prestataire ne sera notamment pas responsable de l'enlèvement par erreur et de la disparition de tous objets ou papiers se trouvant dans des corbeilles ou récipients destinés à être vidés, apparemment mis au rebut ou placés de telle manière qu'ils puissent apparaître aux yeux d'un personnel normalement qualifié pour le nettoyage, comme destinés à être jetés.

4.5 • Il appartient au client de placer dans des armoires ou bureaux fermés à clé, toute valeur en espèces, en chèque, en effet de commerce, tout document confidentiel ou d'une valeur excédant celle des papiers de commerce habituellement laissés à la disposition du personnel, dans le cas contraire, la responsabilité du prestataire ne serait pas engagée.

4.6 • Le client est soumis aux obligations de l'article L 2323-16 du code du travail.

ARTICLE 5 - REPRISE DES CONTRATS DE TRAVAIL

5.1 • Au moins quinze jours avant la cessation du contrat commercial, le client s'engage à communiquer, à l'entreprise de propreté entrante et à l'entreprise de propreté sortante, leurs coordonnées respectives afin de leur permettre de respecter, s'il y a lieu, leurs obligations quant au transfert du personnel affecté sur le site, conformément à l'accord du 29 mars 1990 applicable aux entreprises de propreté. A défaut, la responsabilité du client pourra être recherchée et ce dernier sera tenu solidairement responsable avec l'entreprise de propreté entrante de toutes les conséquences dommageables liées au transfert du personnel.

5.2 • Dans l'hypothèse d'une reprise du personnel du client par le prestataire, le client s'engage irrévocablement en cas de rupture anticipée du contrat ou de modification de ses conditions essentielles, à reprendre le personnel transféré ou, à défaut d'accord des salariés concernés, à rembourser à première demande et sur justificatifs, les indemnités de toute nature versée par le prestataire à l'occasion de la rupture du ou des contrats de travail. Pendant un délai de trois ans à compter de la reprise du personnel du client par le prestataire, le client sera tenu de régler, à la première demande du prestataire, l'intégralité des indemnités réglées par celui-ci à l'occasion de départ à la retraite du personnel concerné. Il en sera de même pour les indemnités versées en cas de licenciement pour inaptitude physique consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle provoqués alors que le client était l'employeur.

ARTICLE 6 - DURÉE • SUSPENSION • RÉSILIATION

6.1 • La durée de la prestation commandée est fixée dans les conditions particulières. Dans le cas où le contrat est à durée déterminée, il est automatiquement reconduit à son échéance, par tacite reconduction, dans les mêmes conditions et pour des périodes successives de même durée que la durée précédemment fixée, sauf résiliation notifiée par une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, quatre mois avant son échéance. En cas de non-respect, le préavis est toujours dû en totalité.

6.2 • En cas de force majeure, le contrat pourra être suspendu sans qu'aucune des parties ne puisse demander le versement d'indemnités compensatrices ou de paiement. En cas de non-exécution des prestations en raison de circonstances extérieures au prestataire ne présentant pas les caractéristiques de la force majeure (telles qu'une coupure d'électricité, une grève des transports publics) le montant de la prestation restera dû. Dans l'hypothèse où, à la demande du client, les prestations devaient néanmoins être réalisées, partiellement ou en totalité, le coût supplémentaire des prestations restera à la charge exclusive du client.

6.3 • Le manquement du client à l'une quelconque de ses obligations, y compris le retard ou le défaut de paiement, donne la faculté au prestataire de :

- suspendre l'exécution de tout ou partie des contrats en cours, de plein droit et sans préavis, jusqu'à ce qu'il soit remédié au manquement, par l'envoi d'une simple lettre recommandée. Le client restera redevable du montant des prestations non réalisées du fait de son manquement ainsi que des dommages et intérêts éventuels,

- résilier ou, le cas échéant, réduire tout ou partie des contrats en cours, par lettre recommandée avec avis de réception, après l'expiration d'un délai de huit jours francs suivant la réception d'une mise en demeure de mettre fin au manquement constaté adressée par lettre recommandée avec accusé réception et restée sans effet. Dans tous les cas de résiliation ou résolution, toutes les sommes déjà versées par le client seront conservées par le prestataire. En réparation du préjudice subi, le client devra verser au prestataire une somme qui ne saurait être inférieure au montant des prestations qui auraient dû être effectuées jusqu'au terme du contrat.

ARTICLE 7 - RÉMUNÉRATION • PAIEMENT

7.1 • Le prix des prestations est précisé dans le devis, le bon de commande ou les conditions particulières prévues par les parties. Il est exprimé hors taxes. Les taxes sont appliquées en sus selon la réglementation en vigueur. Au cas où celles-ci seraient modifiées, les variations prendraient effet dès leur mise en application. Le prix ne comprend pas le coût des déplacements et pertes de temps du personnel de nettoyage et tous frais engagés qui résulteraient d'un contre-ordre tardif de la part du client. Ces frais et débours sont facturés au client en sus du prix et payables à la première demande du prestataire. Le coût des travaux de nuit, effectués entre 21 heures et 6 heures du matin, ainsi que celui des travaux effectués le dimanche et les jours fériés, sont majorés de plein droit, en application des dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté.

7.2 • Le prix est déterminé en fonction des données de l'exploitation communiquées par le client et le cas échéant, des données concernant le personnel transféré, transmises par l'entreprise sortante. Dans l'hypothèse où les données relatives au personnel transféré n'auront pas pu être transmises au moment de l'établissement de la proposition contractuelle, le coût des prestations pourra être modifié afin de tenir compte des coûts salariaux réels afférents au personnel transféré. Le prestataire devra alors adresser au client une demande de modification du prix, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au plus tard dans les quinze jours suivant le début d'exécution du contrat. A défaut d'accord, le prestataire aura la possibilité de résilier le contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au plus tard dans les trente jours suivant le début d'exécution du contrat, en respectant un préavis de quinze jours francs.

7.3 • Les prix sont révisibles de plein droit. Ils le sont automatiquement au 1^{er} janvier de chaque année en fonction de l'évolution des coûts de la profession de la Propreté et des Services Associés. En outre, la révision des prix des prestations ci-dessus définie interviendra de plein droit à effet de l'entrée en application d'une loi, d'un décret ou d'un accord de branche dont les dispositions contiendraient une augmentation des salaires et/ou des charges sociales en vigueur lors de la signature du contrat.

7.4 • Sauf dispositions particulières, le montant convenu est mensuel et forfaitaire quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.

7.5 • Sauf convention contraire dans les conditions particulières, les paiements s'entendent comptant, nets, sans escompte ni rabais, à la date de règlement figurant sur la facture. En tout état de cause, les paiements reçus par le prestataire s'imputent par priorité sur les intérêts du capital et sur les prestations les plus anciennes faites par le prestataire au profit du client.

7.6 • Pour les travaux de mise en état et d'une façon générale pour les travaux occasionnels ou ponctuels, le tiers du prix TTC doit être payé à la commande à titre d'acompte, le tiers en cours de travaux et le solde à la fin des travaux.

ARTICLE 8 - DÉCHÉANCE DU TERME • GARANTIES • EXIGIBILITÉ

8.1 • Nonobstant la faculté de suspendre ou résilier le contrat en cas de défaut de paiement, tout montant non acquitté à son échéance : - entraîne de plein droit la déchéance du terme pour toutes les sommes restantes dues au titre de tous les contrats en cours avec le client, - donne droit à des intérêts de retard (Cf. 9.1).

8.2 • Par ailleurs, si le prestataire a des raisons sérieuses ou particulières de craindre la cessation de paiement ou l'insolvabilité du client ou encore si le client ne présente pas à la date d'exécution de la prestation les mêmes garanties financières dont il disposait à la date de la commande, le prestataire pourra subordonner l'exécution de sa prestation ou la poursuite de tout ou partie des contrats en cours à la constitution de garanties à son profit (telle par exemple qu'une caution solidaire) en le faisant savoir au client par simple lettre recommandée.

8.3 • En cas de cessation du contrat pour quelque cause que ce soit, toutes les sommes deviennent immédiatement exigibles à la date de cessation dudit contrat. En outre, en cas d'action du prestataire pour le recouvrement des sommes qui lui seraient dues, tous les frais et honoraires inhérents à cette procédure seront de plein droit à la charge du client sans préjudice de dommages et intérêts éventuels.

ARTICLE 9 - PÉNALITÉS DE RETARD ET CALCUL DU TAUX DES PÉNALITÉS

9.1 • Tout paiement non acquitté à son échéance donne droit à des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, sans qu'aucune mise en demeure émanant du prestataire de services soit nécessaire. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux de l'intérêt légal, le taux des pénalités de retard est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage (Code du commerce art. L.441-6). Ce taux des pénalités de retard doit être rappelé sur la facture (Code du commerce art. L.441-3).

9.2 • Pour les créances dont le délai de paiement commencera à courir après le 1er janvier 2013, tout retard de paiement donnera lieu en plus des pénalités de retard suscitées au versement par le client d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Ce dernier est fixé à 40 €.

ARTICLE 10 - LITIGES

Tout différend portant sur l'interprétation, l'exécution du contrat ou de ses suites sera soumis au tribunal dans le ressort duquel se trouve situé le siège de la société prestataire ou l'adresse de l'établissement assurant l'exécution matérielle du contrat.

ARTICLE 11 - CLAUSE D'INTERDICTION

Pendant la durée des présentes, le client s'engage à ne pas employer sous quelque forme que ce soit, et quel que soit l'emploi proposé, les salariés appartenant à l'entreprise de nettoyage ou ayant quitté l'entreprise depuis moins de 6 mois sauf accord de l'entreprise.

ARTICLE 12 - CONDITIONS PARTICULIÈRES

Les conditions particulières feront l'objet d'une annexe aux présentes conditions générales.

Signature du client et date (*Faire précéder de la mention « lu et approuvé »*)